

Posl. br. K. 15/22/22

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u K., kao nadležni prvostepeni krivični sud, po sudiji mr. V.B., uz učešće zapisničara I.P., u krivičnim predmetu protiv okrivljenog M.N., zbog krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZCG, koji se vodi po optužnom predlogu ODT-a K. Kt. Br.776/21 od 21.01.2022. g., u prisustvu državne tužiteljke ODT-a K.J.Č., okrivljenog M.N.i branioca okrivljenog adv. F.B., dana 07.12.2022. g.donio i objavio sledeću:

P R E S U D U

Okrivljeni M.N., JMBG 0..., od oca D. i majke V., rođene K., rođen 01.03.1958. godine, u C., stalno nastanjen u B., ulica V. broj 15, državljanin CG I A., vozač, oženjen, otac dvoje djece, sa završenom SSS, lošeg imovnog stanja, osuđivan, protiv kojeg se ne vodi krivični postupak za drugo krivično djelo,

Kriv je

Što je

Dana 21.12.2021. godine, oko 10,00 časova, ispred stambene zgrade u ulici V.u B., pri svađi sa oštećenim M.Č M.J., M.K.I mal. M.L., mašio se sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, na način što je prvo počeo da psuje I vrijeđa M.Č., a potom iz stana uzeo tesarsku sjekiru sa kojom se vratio I ispred zgrade zamahivao u pravcu oštećenih, psujući ih svo vrijeme, da bi u momentu kada je primjetio dolazak

policije, sjekiru vratio u zgradu I predao komšiji Ž.M.od kojeg je sjekira oduzeta, pri čemu je bio svjestan svog djela i njegove zabranjenosti, a čije je izvršenje htio

- čime je izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZCG

- pa sud okrivljenog na osnovu naprijed navedene krivičnopravne odredbe, te odredi

čl.4,5,13,15,32,33,39,42,45,46 i 51 KZCG i odredbi čl. 226, 229, 368 i 374 ZKP-a

O S U D U J E

Na novčanu kaznu u iznosu od 700,00 eura, koju će okrivljeni platiti u roku od 90 dana od dana pravosnažnosti presude, a koja će se u slučaju nenaplativosti zamjeniti na način što će se za svakih započelih 25,00 eura novčane kazne odrediti jedan dan zatvora.

Obavezuje se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka uplati iznos od 50,00 eura i po osnovu sudskog paušala iznos od 50,00 eura, a sve na žiro račun broj 832-16-52, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude sa pozivom na broj K. 15/22/22.

Oštećeni M.Č., M.J. i M.K. se sa postavljenim imovinsko pravnim zahtjevima upućuju na parnični postupak.

Obrazloženje

Osnovno državno tužilaštvo u K.je ovom sudu podnijelo optužni predlog Kt. Br. 776/2 od 21.01.2022. godine protiv okrivljenog M.N., zbog krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZCG.

Okrivljeni M.N.je u svojoj odbrani naveo u svemu kao na zapisniku pred ODT K. od 14.01.2022. g. pojasnivši da je zajedno sa svojom kćerkom došao u B., te da žive u odvojenim stanovima u istoj zgradi. Prilikom dolaska kćerka je zamolila komšiju F.da svoje auto parkira ispred njegovog dvorišta, te ga je iste večeri obavjestila da da je saznala da je neko podigao brisače na njenom vozilu. Sutradan sreće P., sestrice od M.Č., te ga je pitao da li ima neka saznanja vezano za brisače, na što mu je P. odgovorio “Što ti to meni govoriš?”, nakon toga sreće I M.Č. kojeg takođe pita za brisače, a on mu potvrđuje da ih je on podigao. Nakon toga M.Č. poziva nekog telefonom i ubrzo se pojavila njegova porodica, tada je sišla i njegova kćerka koju je žena M.Č. udarila šakom u predijelu glave. Dalje navodi da su se nakon toga svi zaletjeli prema njima I da je začuo svoju kćerku kako zapomaže jer je biju, tada iz stana uzima tešnjicu-malu sjekiricu i istrčava napolje kako bi ih uplašio

istom, nakon toga je stigla policija i svi su otišli u stanicu da daju izjave. Ukrajnjem navodi da se ne osjeća krivim, te da je to uradio u nužnoj odbrani.

U dokaznom postupku koji je sproveden u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i krivice okrivljenog, sud je proveo sledeće dokaze: iskaz M.Č. od 21.01.2022. g., iskaz M. J. od 21.01.2022. godine, iskaz M.K. od 21.01.2022. g, službena zabilješka UPCB B. br. 17/22-215/21-5/1324 od 21.12.2021. g, potvrda o privremeno oduzetim stvarima UPCB B.17/2-215/21-11796 od 21.12.2021. g, izvod iz kaznene evidencije na ime okrivljenog, neposredno je saslušao O. M., uvid u spise Ppm 1/2022, i CD snimak.

Oštećeni M.Č. je u svom iskazu pred ODT K. dana 21.01.2022. godine u bitnom naveo da je dana 21.12.2021. g. oko 10,00 časova izlazio iz zgrade u kojoj živi do svog vozila, jer je čakaio porodicu da dođu pa da zajedno pođu na groblje, tada ga je sa balkona komšija M.N. pitao da li je on podigao brisače na vozilu njegove kćerke, na što je on odgovorio da jeste, jer je parkirala na njegovo mesto jer on ima saglasnost od komšije F.. Nakon toga M.mu upućuje više uvreda i prijetnji, a potom su sišle supruga i kćerka te je došlo do rasprave između njih i M. Dalje navodi da nikom nije prijetio ni on ni njegova porodica, te kada je ušao u svoje vozilo M. je prišao, te nastavio da vrijeđa i udara po vozilu. Dalje navodi da je u jednom trenutku M. otišao do zgrade i vratio se noseći u ruci tesarsku sjekiru, kojom je zamahivao i prijetio svima pojedinačno, ubrzo nakon toga je došla policija, a M. je ušao u zgradu i ostavio sjekiru. U krajnjem navodi da se pridružuje krivičnom gonjenju osimnjičenog i postavlja imovinskopравни zahtjev.

Oštećena M. J. je u svom iskazu pred ODT K. dana 21.01.2022. godine u bitnom navela da je dana 21.12.2021. godine oko 10,00 časova u svom stanu spremala sa sinovima da odu na groblje, dok je njen suprug Č. već izašao, tada je začula buku i sa balkona svog stana vidjela komšiju M. kako stoji pored auta u kojem je njen suprug i svo vrijeme viče i udara po vozilu, nakon čega je istrčala ispred zgrade sa sinovima. Po dolasku ispred zgrade obratila se N. u namjeri da sazna o čemu se radi, ali je njegova kćerka počela da je vrijeđa te je nakon što je pljunula u njenom pravcu zamahnula i nogom u namjeri da je udari. Nakon toga M.N. odlazi u svoj stan i ubrzo se vraća sa sjekirom kojom je svima prijetio držeći je podignutu u ruci. Ubrzo je stigla policija, a N. je odnio sjekiru u stan. U krajnjem navodi da se pridružuje krivičnom gonjenju osimnjičenog i postavlja imovinskopравни zahtjev.

Oštećena M. K. je u svom iskazu pred ODT K. dana 21.01.2022. godine u bitnom navela da je dana 21.12.2021. godine oko 10,00 časova da je sa svojom majkom D.M. došla kod svog brata od tetke P.M. kako bi zajedno otišli na groblje u C., Predrag zatim dobija poziv od J.M. koja mu je rekla da neko hoće da bije njenog oca Č., pa su se odmah uputili prema zgradi. Po dolasku primjećuje očevu suprugu J. koja se raspravljala sa kćerkom komšije N., zatim N. odlazi u svoj stan dok je njegova kćerka ostala na stepenicama i dozivala oca iako joj niko nije prilazio. Nakon toga N. izlazi iz zgrade držeći sjekiru u ruci i vrijeđajući je počeo mahati istom u našem pravcu. Tada je P. povukao u stranu kako je N. ne bi povrijedio sjekirou, u međuvremenu je došla policija, a prethodno je N. ušao u zgradu i ostavio sjekiru. U krajnjem navodi da se pridružuje krivičnom gonjenju osimnjičenog i postavlja imovinskopравни zahtjev.

Iz službene zabilješke UPCB B. br. 17/22-215/21-5/1324 od 21.12.2021. godine utvrđeno je da je ista sačinjena u vezi dovođenja N. M. i O.M., zbog prijave za prijetnje i fizički napad. U daljem je navedeno da je dana 21.12.2021. godine oko 09,15 časova su od strane dežurne službe upućeni u ulicu V. jer je prijavljeno da neko lice građanima prijeti sjekirom. Na licu mjesta zatekli su Č.M., J.M., K.M. i P.M., svi iz B., koji prijavljuju da su ih napale komšije N. i O.M., kao i da im je N. prijetio sjekirom. Ispred ulaza zgrade broj 15 u istoj ulici zatekli su N. i O. koji izjavljuju da je došlo do svađe sa komšijama i da su oni napadnuti, tom prilikom u hodniku zgrade zatiču i M.Ž. koji im je predao manju sjekiru, a koji je pronašao kod komšije M.. Nakon toga M. su smješteni u službeno vozilo i privedeni u CB B., bez upotrebe sredstava prinude.

Iz potvrde o privremeno oduzetim stvarima UPCB B.17/2-215/21-11796 od 21.12.2021.g. utvrđeno je da su od M.Ž. privremeno oduzeti predmeti i to: tesarska sjekira sa drvenom drškom-rukohvatom sa plavim kanapom oko drške i plavim tragovima na dršci sjekire.

Iz izvoda iz kaznene evidencije za okrivljenog N.M. utvrđeno je da je isti ranije osuđivan presudom K. 201/86 za krivično djelo iz člana 185 stav 3 KZ CG na uslovnu osudu u trajanju od jedne godine, uz prijetnju kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca.

Iz neposrednog saslušanja svjedoka O.M. proizilazi da je predmetnog dana oko 8 časova čula galamu i kroz prozor svog stana vodjela svog oca i Č. kako se svađaju. Sišla je ispred zgrade i vidjela Č. ženu kako je potrčala ka njenom ocu te su ih okružili i njen otac je ušao u zgradu, a u tom momentu Č. supruga je udara pesnicom te je ona uzvikujući pozvala oca. Nakon toga je i Č. sin udario nogom u stomak, te njen otac vidjevši tom uzima iz zgrade teslicu kako bi ih odmakao od nje. Na pitanje ODT-a izjavljuje da je vođen postupak protiv M.j., te da je i ona bila okrivljena i obje su kažnjene. Na pitanje branioca ista izjavljuje da se osjetila ugroženo.

Uvidom u CD snimak nesporno je utvrđeno da je okrivljeni imao u ruci tesarsku sjekiru sa kojom se vratio i ispred zgrade zamahivao u pravcu oštećenih.

Iz spisa suda za prekršaje u B.posl.Br.PPm 1/22022 utvrđeno je da je vođen prekršajni postupak protiv okrivljenih M.O. zbog prekršaja iz čl. 10 st.2 i čl. 7 st.2 Zakona o javnom redu i miru i M.J. zbog prekršaja iz čl. 10 st.2 Zakona o javnom redu, te su iste kažnjene novčanom kaznom i to M.O. sa 600, eura i M.J. sa 350,00 eura

Na osnovi rezultata cjelokupnog dokaznog postupka, cijeneći sve provedene dokaze pojedinačno i u uzajamnoj povezanosti, dovodeći ih u vezu sa navodima optužbe i odbranom okrivljenog, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni M.N. počinio krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZCG. Naime, navodi odbrane su opovrgnuti uvidom u CD snimak, iz kojeg je utvrđeno da je okrivljeni držao u ruci tesarsku sjekiru sa kojom je zamahivao prema oštećenim. Takođe je i iz službene zabilješke UPCB B.br. 17/22-215/21-5/1324 od 21.12.2021. godine utvrđeno da je okrivljeni imao sjekiru, koju im je i predao, a što nisu sporili ni oštećeni u svojim iskazima da je okrivljeni kritične prilike imao sjekiru,

čijim iskazima je sud poklonio punu vjeru i pažnju, jer su međusobno podudarni a i potrijepljeni materijalnim dokazima.

Cijeneći sve provedene dokaze pojedinačno i u uzajamnoj povezanosti shodno članu 370. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku, sud je utvrdio činjenično stanje kao u izreci presude. Krivično pravno ocjenjujući ovako utvrđeno činjenično stanje, sud je našao da je okrivljeni učinio krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZCG. Sud je našao da je okrivljeni M.N. postupao sa direktnim umišljajem, da je isti bio svjestan značaja svog djela, jer je njegova svjest obuhvatala saznanje da time što se kritične prilike tokom svađe mašio teslice-male sjekire, oružja podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, čime su se njegovim radnjama ostvarili svi bitni elementi bića krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZCG pa ga je sud oglasio krivim za isto.

Prilikom, odluke o vrsti i visini krivične sankcije kod okrivljenog sud je u smislu čl. 42 KZCG, cijenio sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća, dakle sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, pa je kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog, sud cijenio da je isti rehabilitovan za ranije izvršeno krivično djelo, te se smatra neosuđivanim, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog nije bilo. Sud je našao da će u konkretnom slučaju novčana kazna na okrivljenog dovoljno uticati da ubuduće ne vrši krivična djela, pa mu je izrekao novčanu kaznu u visini od 700,00 eura. Sud smatra da je izrečena krivična sankcija adekvatna težini učinjenog krivičnog djela i okolnostima pod kojima je učinjeno, te da će se njome u dovoljnoj mjeri uticati na okrivljenog da ubuduće ne vrši kako ovakva tako ni druga krivična djela.

S obzirom na navedeno, sud je primjenom naprijed navedene krivično pravne odredbe, te odredbi čl. 3, 5, 13, 15, 32, 42, 52, 53 i čl. 54 KZCG, te čl. 226, 227 st. 2, 229, 368 i 347 Zakona o krivičnom postupku, rješio kao u izreci.

Okrivljeni je obavezan da isplati troškove vođenja krivičnog postupka-sudskog paušala koji je određen shodno imovinskom stanju istog te dužini i trajanju postupka i to u iznosu od 50,00 eura i po osnovu sudskog paušala iznos od 50,00 eura, a sve na žiro račun broj 832-16-52, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude sa pozivom na broj K. 15/22/22.

Na prednjim razlozima sud je zasnovao svoju odluku.

OSNOVNI SUD U K.

Dana 07.12.2022. godine

I.P. mr V. B.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba V. sudu u F., u roku od 8 dana od dana prijema, a preko ovog suda.
